Recherche juridique — Nhill en République démocratique du Congo

English: ../en/00-legal-research.md

Version	3.0.0 — 28 octobre 2026 (2.0.0 du 27 octobre 2026 mise à jour avec les décisions de la direction)
Juridiction principale	République démocratique du Congo (droit congolais et droit uniforme OHADA)
Objet	cadre applicable à l'édition et à l'exploitation du logiciel en ligne Nhill (SaaS de gestion commerciale et de caisse) et de son site vitrine ; base des modèles `01` à `19`
Méthode	lecture de textes officiels quand ils sont accessibles en ligne, sinon de sources secondaires identifiées comme telles (doctrine, presse spécialisée) ; consultation des sources du 26 au 27 octobre 2026 ; décisions de la direction du 28 octobre 2026 reportées au § 2
Statut	**document de travail, non validé par un avocat**. Il ne constitue pas un avis juridique

> **Avertissement.** Ce dossier a été préparé sans accès au Journal officiel de la RDC et sans consultation d'un avocat inscrit à un barreau congolais. Plusieurs textes récents (2024-2026) ne sont connus que par des commentaires ou la presse ; leur portée exacte, leur validité et leur articulation doivent être confirmées. Les documents identifient l'éditeur par son nom commercial, **Nhill Solution**, et son siège, **Kinshasa** ; aucun autre élément d'identification n'y figure (décision de la direction du 28 octobre 2026).

1. Synthèse pour la direction

Sujet	Ce que l'on sait	Conséquence pour Nhill	Niveau de certitude
Données personnelles	Code du numérique (Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023), Livre III : principes, droits des personnes, sécurité, délégué à la protection des données, formalités préalables, transferts hors RDC encadrés	Nhill est **responsable de traitement** pour ses prospects, clients-payeurs et administrateurs, **sous-traitant** pour les données que les établissements saisissent	Élevé sur l'existence du cadre ; moyen sur les détails
Autorité de contrôle	Missions de l'autorité de protection des données confiées à titre provisoire à l'ARPTC (2024) ; la presse et la doctrine indiquent ensuite son remplacement par une nouvelle autorité, l'**ARPTIC** (2026)	Identifier l'autorité **compétente au jour du dépôt** et la procédure en vigueur	**Faible : à vérifier en priorité**
Formalités et frais	Décision n° 039/ARPTC/CLG/2025 du 11 septembre 2025 (déclaration, autorisation, transfert, frais, durées) ; sa légalité est contestée par la doctrine	Budget et calendrier des formalités ; l'hébergement hors RDC (serveur Hostinger situé en France) relève a priori d'une **autorisation de transfert**	Moyen (source secondaire), validité discutée
Activités et services numériques	Code du numérique, art. 13 à 17 (régimes) ; arrêtés n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 (autorisation / déclaration) ; arrêté interministériel de 2026 sur les frais, startups exonérées selon la presse	Déterminer si l'activité de Nhill relève de la déclaration ou de l'autorisation (« hébergement d'applications ») et si l'exploitant peut bénéficier d'une exonération	Faible à moyen

Sujet	Ce que l'on sait	Conséquence pour Nhill	Niveau de certitude
Commerce électronique	Code du numérique, art. 48 à 72 : informations précontractuelles, contenu de l'offre en ligne, rétractation, publicité, prospection directe (consentement préalable)	Mentions du site et des conditions de service ; opt-in pour les envois commerciaux	Moyen
Consommation	Pas de code de la consommation adopté identifié ; un projet de loi sur la protection des consommateurs est en discussion ; textes sectoriels anciens et loi n° 18/020 du 9 juillet 2018 (prix et concurrence)	Les clients de Nhill sont des professionnels : régime B2B principal ; prudence pour les entrepreneurs individuels	Moyen
Facturation et TVA	TVA 16 % (Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010) ; facture normalisée produite par un dispositif électronique fiscal, logiciels homologués seuls autorisés pour les assujettis, sanctions à partir du 15 mai 2026 selon la presse	Nhill **n'est pas homologué** : documents de gestion seulement ; cibler d'abord les non-assujettis ou un usage en complément du dispositif DGI	Moyen à élevé
Droit commercial et comptabilité	RDC membre de l'OHADA (adhésion déposée le 13 juillet 2012) ; actes uniformes applicables (droit commercial général, comptabilité : conservation 10 ans)	Chaque établissement conserve ses propres pièces comptables 10 ans : Nhill lui permet de tout exporter	Élevé
Propriété intellectuelle	Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 (propriété industrielle, dont marques) ; Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 (droit d'auteur, dont logiciels selon sa rédaction, à confirmer)	Dépôt de la marque « Nhill » à vérifier (disponibilité non vérifiée) ; clauses de licence	Moyen
Droit du travail (journal d'activité)	Le journal nominatif des actions des employés est un traitement de données des salariés	Note d'information au personnel fournie aux établissements (modèle 17)	Moyen

2. Registre des hypothèses

Chaque modèle renvoie aux hypothèses qu'il suppose vraies. Une hypothèse invalidée impose de revoir les modèles cités.

N°	Hypothèse	Modèles concernés	Comment la vérifier	État
H-01	L'éditeur est identifié par son nom commercial, Nhill Solution, et son siège à Kinshasa ; aucun autre élément d'identification n'est mentionné	tous	décision de la direction	**décidé** le 28/10/2026
H-02	Les clients de Nhill sont des professionnels (commerçants, entreprises, associations) agissant pour leur activité ; il n'y a pas de vente à des consommateurs	01, 02, 07, 09	modèle commercial ; avocat : qualification d'un entrepreneur individuel	à valider
H-03	Nhill est responsable de traitement pour les données des visiteurs, prospects, comptes utilisateurs et facturation, et sous-traitant pour les données saisies par les établissements	03, 06, 15, 18	avocat ; Code du numérique, Livre III	à valider

N°	Hypothèse	Modèles concernés	Comment la vérifier	État
H-04	Le serveur et la base de production sont hébergés hors de RDC, sur un serveur privé virtuel de Hostinger International Ltd situé en France ; l'équipe y accède depuis Kinshasa : transfert international, a priori soumis à autorisation préalable	03, 06, 14, 18	autorité compétente ; avocat	hébergeur **décidé** ; régime du transfert **ouvert**
H-05	L'autorité de protection des données compétente est l'ARPTC à titre provisoire, ou l'ARPTIC si sa création et la reprise des missions sont effectives	03, 06, 14, 18, 19	textes de création ; site de l'autorité	**ouvert — prioritaire**
H-06	Les frais et procédures de la décision n° 039/ARPTC/CLG/2025 restent applicables malgré les contestations et le changement d'autorité	checklist § 6	autorité ; avocat	ouvert
H-07	L'activité de Nhill (logiciel en ligne hébergé pour des tiers) peut relever du régime d'**autorisation** des arrêtés n° 004 et 005/2026 si elle est qualifiée d'hébergement d'applications ; une jeune entreprise pourrait relever de la déclaration ou d'une exonération	checklist § 6	texte des arrêtés ; ministère / autorité	ouvert
H-08	La prospection commerciale par e-mail, SMS et WhatsApp exige le consentement préalable de la personne (opt-in) ; le silence ne vaut pas consentement	03, 16	Code du numérique, art. 68 à 72	à valider
H-09	Les documents émis par Nhill ne sont pas des factures normalisées ; un assujetti à la TVA doit utiliser un dispositif ou logiciel homologué par la DGI	01, 02	DGI ; fiscaliste	élevé, à confirmer
H-10	Droit de la RDC et juridictions compétentes de Kinshasa, sans priver l'utilisateur des règles impératives de son pays (consommation, données personnelles)	01, 02, 09, 10, 11, 12	avocat (rédaction de la clause)	**décidé** le 28/10/2026
H-11	Aucun prix n'est publié : l'offre, la durée, le prix, la devise, les moyens de paiement et la période de grâce figurent dans la proposition écrite acceptée par l'établissement	02	politique commerciale ; loi n° 18/020 ; réglementation des changes	décidé (pas de prix publics) ; devise de paiement à valider (V-03)
H-12	La disponibilité du nom « Nhill » comme marque et dénomination n'a pas été vérifiée	01, 05, 12	recherche d'antériorité (RDC, OAPI non applicable, international)	**ouvert**
H-13	Le site vitrine ne dépose aucun cookie et n'utilise aucun outil de mesure tiers	04	contrôle technique du site	vrai en 3.0.0 (vérifié dans le code du site : aucun cookie, aucun stockage local, aucune ressource tierce)
H-14	Les données des établissements sont conservées pendant l'abonnement puis 90 jours après la fin pour permettre l'export, sauf obligation légale contraire	02, 06, 15	politique produit ; avocat (obligation de conservation 10 ans à la charge de l'établissement)	décidé (publié sur le site 3.0.0)

N°	Hypothèse	Modèles concernés	Comment la vérifier	État
H-15	Une violation de données est notifiée à l'autorité et, si nécessaire, aux personnes, dans les délais du Code du numérique (72 heures selon un résumé secondaire)	06, 14	texte officiel	à confirmer
H-16	L'essai gratuit accompagné dure 30 jours, sans moyen de paiement ni engagement ; il remplace le programme pilote de la version 2.0.0	09	politique commerciale	décidé (site 3.0.0)
H-19	Positionnement international : les textes prennent les normes européennes (notamment le RGPD) comme référence de bonnes pratiques, sans affirmer de conformité ni de certification	03, 06, 13, 15, 19	décision de la direction	**décidé** le 28/10/2026
H-20	Aucun niveau de service chiffré (taux de disponibilité, délai de réponse) n'est garanti ; la responsabilité de l'éditeur est plafonnée aux sommes payées sur les 12 mois précédant le fait générateur	02, 07, 09, 12	décision de la direction ; avocat (validité du plafond, V-01)	**décidé** le 28/10/2026
H-17	Les applications sont fournies sous licence d'utilisation non exclusive, liée à l'abonnement ; le code reste propriété de l'éditeur	01, 12	statuts / cession des droits des développeurs	à valider
H-18	Les partenaires (apporteurs, intégrateurs, formateurs) sont des indépendants, rémunérés à la commission, sans pouvoir de signer au nom de l'exploitant	10	avocat ; fiscaliste (retenues)	à valider
H-21	Le nom ou le logo d'un établissement, le témoignage, l'image et la voix d'une personne ne sont utilisés qu'avec un accord écrit préalable, donné pour chaque usage et retirable à tout moment ; aucune image de mineur	09, 20	avocat (V-14)	à valider

3. Constats par domaine

3.1 Données personnelles

- **Texte** : Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique, Livre III (art. 183 à 270 selon la version consultée) [S01]. Principes de licéité, finalité, proportionnalité, exactitude, durée limitée, sécurité ; droits d'information, d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement ; obligation de sécurité ; délégué à la protection des données (art. 222) ; transferts hors RDC encadrés (art. 187, 201 et 202 selon les commentaires disponibles) [S01, S07].
- **Autorité** : missions confiées provisoirement à l'ARPTC [S03] ; plusieurs sources de 2026 font état d'une nouvelle autorité, l'ARPTIC, présentée comme autorité unique pour la régulation du numérique, la certification électronique et la protection des données, et de la disparition de l'ARPTC [S04]. **Le statut exact n'a pas pu être lu dans un texte officiel** (H-05).
- **Formalités et frais** : décision n° 039/ARPTC/CLG/2025 du 11 septembre 2025, d'après un commentaire d'avocats [S02] : déclaration (250 USD de dossier + 250 USD), autorisation (500 + 500 USD), autorisation de transfert (750 + 750 USD) ; validité de 3, 2 et 1 an respectivement ; amendes de 8 à 200 millions de francs congolais. Cette décision est contestée (légalité, constitutionnalité) par la doctrine [S02b]. **Montants et durées à reconfirmer auprès de l'autorité** (H-06).

- **Rôle de Nhill** : responsable de traitement pour ses propres fichiers (site, prospects, comptes, facturation, assistance) ; sous-traitant pour les données des établissements (clients, ventes, employés) — d'où l'accord de traitement (modèle 06).

3.2 Activités et services numériques

- Code du numérique, art. 13 à 17 : régimes applicables aux activités et services numériques (déclaration, autorisation) [S01].
- Arrêtés ministériels n° 004 et n° 005 du 11 mars 2026 : conditions d'autorisation et de déclaration des activités et services numériques ; selon les commentaires, l'hébergement d'applications relève de l'autorisation et les startups de la déclaration, avec une période transitoire jusqu'au 30 juin 2026 [S05].
- Arrêté interministériel de 2026 sur les frais : maintenu en vigueur, startups exonérées selon la presse ; des montants différents sont cités pour l'hébergement selon qu'il est local ou étranger [S06]. **Texte non lu** (H-07).

3.3 Commerce électronique et prospection

- Code du numérique, art. 48 à 72 [S01] : informations à fournir (identité du prestataire, prix, conditions), contenu de l'offre en ligne (art. 53-54), droit de rétractation (art. 61, principalement pour les consommateurs), publicité identifiable (art. 66-67), prospection directe soumise au consentement préalable, le silence ne valant pas consentement (art. 68 à 72).
- Conséquences : mentions légales et conditions accessibles sur le site ; case de consentement marketing séparée et non cochée (déjà en place sur le site) ; lien de désinscription dans chaque envoi ; registre des consentements.

3.4 Consommation, prix et concurrence

- Aucun code de la consommation adopté n'a été identifié ; un projet de loi portant protection des consommateurs a été examiné [S11]. Textes de référence cités par la doctrine : loi n° 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence [S10] et textes anciens sur le commerce.
- Nhill vise des professionnels (H-02) ; pour un entrepreneur individuel, prévoir des clauses équilibrées (pas de clause abusive évidente, résiliation simple).

3.5 Fiscalité et facturation

- TVA au taux de 16 % [S09]. Facture normalisée : dispositif électronique fiscal, homologation des systèmes de facturation, logiciels homologués seuls autorisés depuis le 1er juillet 2025, sanctions annoncées à partir du 15 mai 2026 [S08].
- Conséquence : les conditions de service doivent dire clairement que Nhill n'est **pas** un système de facturation homologué (déjà affiché dans le logiciel pour les assujettis).
- Facturation de l'abonnement Nhill par l'exploitant : si l'exploitant est assujetti à la TVA, ses propres factures doivent être normalisées (fiscaliste).

3.6 Sociétés, comptabilité, contrats

- La RDC applique le droit OHADA depuis son adhésion (instruments déposés le 13 juillet 2012) [S14] : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, au droit commercial général, au droit comptable (conservation des pièces : 10 ans) [S15].
- Choix du for : tribunal de commerce de Kinshasa ; option d'arbitrage (CCJA) à discuter (H-10).

3.7 Propriété intellectuelle

- Marques : loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle [S12].

- Droit d'auteur : Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 [S13] ; protection du logiciel et titularité des droits sur le code écrit par des développeurs ou prestataires : clause de cession à prévoir dans leurs contrats (hors du présent dossier).
- Code du numérique, art. 49 (cité dans les recherches antérieures pour le commerce électronique) : à relire.
- Disponibilité de « Nhill » : **non vérifiée** (H-12).

3.8 Travail

- Le journal d'activité nominatif traite des données des employés de l'établissement : information préalable du personnel (finalité, données, durée, droits). Modèle 17 fourni aux établissements ; articulation avec le Code du travail à faire valider.

4. Liste des documents

N°	Document (FR)	Document (EN)	Usage
01	Conditions générales d'utilisation	Terms of use	utilisation du site et des applications
02	Conditions de service	Terms of service	abonnement d'un établissement, avec la proposition écrite acceptée
03	Politique de confidentialité	Privacy policy	information des personnes
04	Politique relative aux cookies et traceurs	Cookie policy	site vitrine
05	Mentions légales	Legal notice	site vitrine
06	Accord de traitement des données	Data processing agreement	document contractuel des conditions de service (sous-traitance)
07	Engagement de service	Service commitment	moyens d'exploitation et d'assistance, sans valeur chiffrée
08	Politique d'utilisation acceptable	Acceptable use policy	usages interdits
09	Conditions de l'essai gratuit accompagné	Assisted free trial terms	essai de 30 jours
10	Conditions générales de partenariat	Partnership terms	recommandation, installation, formation, accompagnement
11	Accord de confidentialité	Non-disclosure agreement	échanges avec partenaires, prestataires
12	Licence d'utilisation des applications	Application licence	applications installées (Windows, Linux, Android)
13	Politique de sécurité (résumé public)	Security policy (public summary)	confiance, appels d'offres
14	Procédure de gestion des violations de données	Data breach procedure	interne
15	Politique de conservation et de suppression	Retention and deletion policy	interne et contractuelle
16	Formulaire et registre d'accord pour recevoir des nouvelles	Consent form and register for news	prospection, WhatsApp, e-mail
17	Note d'information du personnel	Staff information notice	fournie aux établissements (journal d'activité)

N°	Document (FR)	Document (EN)	Usage
18	Registre des activités de traitement	Record of processing activities	interne
19	Formulaire d'exercice des droits	Data subject request form	accès, rectification, effacement
20	Autorisation d'utiliser un nom, un témoignage ou une image	Consent to use a name, testimonial or image	témoignages, photos et vidéos, résultats chiffrés

Chaque document commence par un cartouche : version, statut, hypothèses, points de relecture recommandés. Depuis la version 3.0.0, le corps des documents ne contient plus de champ entre crochets ni de mention « à valider » : les points à faire relire par un avocat sont regroupés au § 5. Les éléments propres à chaque contrat (identité du cocontractant, dates, prix, commission) figurent dans la proposition écrite ou la lettre d'accord acceptée, et non dans les conditions générales ; seuls les formulaires (16, 17, 19, 20) et les accords à signer (10, 11) comportent des zones à remplir par le signataire.

5. Clauses nécessitant une validation juridique

Réf.	Clause	Modèles	Question pour l'avocat
V-01	Limitation de responsabilité (plafond = sommes payées sur 12 mois, **décidé**)	02, 07, 09, 12	validité et opposabilité en droit congolais / OHADA ; exceptions (faute lourde, dol, dommage corporel)
V-02	Loi applicable (RDC) et juridictions de Kinshasa (**décidé**)	01, 02, 09, 10, 11, 12	rédaction de la clause ; opposabilité à un utilisateur établi hors de RDC
V-03	Devise du prix et devise de paiement fixées dans la proposition écrite	02, 10	réglementation des changes, loi 18/020
V-04	Passage en lecture seule après la période de grâce (rappels automatiques avant l'échéance)	02	nécessité d'une mise en demeure préalable
V-05	Transfert des données hors RDC (serveur en France) et garanties	03, 06, 18	autorisation préalable, autorité compétente (H-04, H-05)
V-06	Délai de notification d'une violation (72 h)	06, 14	délai exact du Code du numérique
V-07	Durées de conservation	03, 15, 20	prescription, obligations comptables
V-08	Consentement à la prospection (opt-in) et preuve	16	art. 68 à 72
V-09	Information du personnel sur le journal d'activité	17	Code du travail, représentation du personnel
V-10	Rétractation pour les entrepreneurs individuels	01, 02	applicabilité de l'art. 61
V-11	Commission des partenaires, non-concurrence, non-sollicitation	10	validité, fiscalité (retenue à la source)
V-12	Clause de non-responsabilité fiscale (documents de gestion)	01, 02	suffisance au regard de la réforme de la facture normalisée
V-13	Désignation d'un délégué à la protection des données	03, 18	obligation (art. 222) et seuils
V-14	Utilisation du nom, d'un témoignage, de l'image et de la voix	09, 20	fondement (droits de la personnalité, Code du numérique), forme de l'accord, effets du retrait

6. Liste de validation avant le lancement commercial

#	Action	Responsable	Préalable à
1	Vérifier la disponibilité du nom et déposer la marque « Nhill »	avocat / conseil en PI	communication publique
2	Identifier l'autorité de protection des données compétente (ARPTC / ARPTIC) et la procédure en vigueur	avocat	dépôts
3	Hébergement décidé (Hostinger, serveur en France) : faire confirmer le régime du transfert hors RDC et accomplir la formalité requise	direction + avocat	mise en production
4	Déposer les déclarations / autorisations de traitement (prospects, clients, sous-traitance)	direction / avocat	collecte de données
5	Qualifier l'activité au regard des arrêtés n° 004 et 005/2026 ; vérifier l'éligibilité à une exonération startup	avocat	facturation des abonnements
6	Désigner un délégué à la protection des données ou justifier son absence	direction	dépôts
7	Faire relire les documents 01 à 20 et les points V-01 à V-14 par un avocat inscrit à un barreau de la RDC	avocat	publication
8	Valider la position fiscale : Nhill = documents de gestion ; facturation des abonnements par Nhill Solution (TVA, facture normalisée)	fiscaliste	premier encaissement
9	Publier mentions légales, conditions d'utilisation et politique de confidentialité (pages prêtes dans le site 3.0.0) ; compléter les mentions légales avec l'hébergeur du site vitrine dès qu'il est choisi	direction	ouverture des formulaires
10	Tenir le registre des traitements (document 18) et la procédure de violation (document 14)	direction	mise en production
11	Fournir le document 17 aux établissements dès l'ouverture de leur compte	équipe d'accompagnement	premiers clients
12	Réexaminer ce dossier tous les 6 mois et à chaque nouveau texte	direction / avocat	—

7. Sources

Consultées les 26 et 27 octobre 2026. « Secondaire » : commentaire, presse ou doctrine, pas le texte officiel.

Réf.	Source	Nature
S01	Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique — texte PDF publié par Droit-Numérique.cd ; page de présentation	texte (copie non officielle)
S02	Avocats.cd — conformité des entreprises en matière de données personnelles (décision 039/ARPTC/CLG/2025)	secondaire
S02b	Droit-Numérique.cd — réflexions sur l'illégalité de la décision de l'ARPTC ; PDF « Illégalité de la décision de l'ARPTC »	doctrine
S03	Droit-Numérique.cd — ARPTIC/ARPTC investie des missions de l'autorité de protection des données	secondaire
S04	Droit-Numérique.cd — l'ARPTIC investie autorité unique ; Ouragan.cd — « Déjà abrogée, l'ARPTC n'existe plus » (janvier 2026) ; Rights Empower — l'ARPTIC remplace l'ARPTC	secondaire
S05	Droit-Numérique.cd — arrêtés n° 004 et 005 du 11 mars 2026 ; Leganews — arrêté n° 005/2026 (déclaration) ; Numerico.cd — limites de l'arrêté	secondaire

Réf.	Source	Nature
S06	Mediacongo — décryptage du nouvel arrêté (taxes, agréments, sanctions) ; Journal de Kinshasa — startups exonérées ; Afrique IT News	presse
S07	Droit-Numérique.cd — le transfert des données personnelles hors de la RDC	secondaire
S08	DGI — Réforme de la facture normalisée ; Bankable — logiciels homologués seuls autorisés ; La Prospérité — fin du moratoire, sanctions au 15 mai 2026	officiel + presse
S09	Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 (TVA), texte consolidé — Leganet	texte
S10	Loi n° 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence — FAOLEX	texte
S11	ACP — passage en revue du projet de loi portant protection des consommateurs	presse officielle
S12	Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle — WIPO Lex	texte
S13	Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 (droits d'auteur et droits voisins) — WIPO Lex	texte
S14	OHADA — dépôt des instruments d'adhésion de la RDC, Dakar, 13 juillet 2012	officiel
S15	Acte uniforme OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière (2017)	texte
S16	DLA Piper — Data protection laws of the world : République démocratique du Congo	secondaire

Limite de la recherche : les articles cités du Code du numérique proviennent de la copie PDF S01 et de commentaires ; les textes de 2024-2026 (arrêtés, décision, création de l'ARPTIC) n'ont pas été lus dans leur version officielle publiée au Journal officiel.